변호인 등의 면담 참여 운영지침

[공소청 예규 제177호, 인권기획담당관][시행 2026. 10. 2. 개정]

제정 대검 예규 제1028호, 2019. 11. 12.

개정 공소청 예규 제177호, 2026. 10. 2.

제1조【목적】 본 지침은 검사가 형사소송법 제245조의13에 따라 피의자, 고소인, 고발인, 피해자 등 사건관계인으로부터 사실관계를 확인하거나 형사소송법 제201조 제7항에 따라 사법경찰관의 영장신청에 대하여 그 필요성 등을 심사하기 위하여 피의자를 면담함에 있어 변호인 또는 변호사의 참여에 관한 제반 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조【정의】 본 지침에서 사용하는 '면담'이란 검사가 형사소송법 제245조의13에 따라 피의자, 고소인, 고발인, 피해자 등 사건관계인으로부터 사실관계를 확인하거나 형사소송법 제201조 제7항에 따라 사법경찰관의 영장신청에 대하여 그 필요성 등을 심사하기 위하여 피의자를 면담하는 등 특정 사건과 관련하여 진술을 듣는 일체의 행위를 말한다.

제3조【변호인의 면담 참여】 ① 검사는 피의자나 변호인의 신청이 있는 경우 피의자를 면담할 때에는 변호인을 참여하게 하여야 한다.

② 피의자에게 「형사소송법」 제33조 제1항 제1호 내지 제5호 중 어느

하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 피의자의 법정대리인, 배우자, 직계친족, 형제자매는 독립하여 제3조 제1항의 신청을 할 수 있다.

③ 피의자 또는 제2항에 규정된 자가 변호인의 참여를 신청하였으나 변호인이 원하지 아니하는 경우, 변호인이 참여를 신청하였으나 피의자가 명시적으로 원하지 아니하는 경우 또는 변호인이 상당한 시간 내에 출석하지 아니하거나 출석할 수 없는 경우에는 변호인의 참여 없이 면담할 수 있다.

④ 제1항 내지 제2항의 신청은 피의자를 면담하는 검사에게 구술 또는 별지 제1호 서식에 따른 변호인 참여신청서 제출 등의 방법으로 하고, 면담에 참여하고자 하는 변호인은 면담 개시 전까지 변호인 선임서를 제출하여야 한다.

⑤ 제4항의 신청을 서면 이외의 방법으로 한 경우 변호인은 면담을 마친 후 별지 제2호 서식에 따른 변호인 참여확인서를 작성하여 피의자를 면담한 검사에게 제출하여야 한다.

⑥ 면담에 참여하고자 하는 변호인이 2인 이상인 때에는 피의자가 면담에 참여할 변호인 1인을 지정한다. 지정이 없는 경우에는 검사가 면담에 참여할 대표변호인 1인을 지정할 수 있다.

제4조【변호인 면담 참여의 고지】 ① 검사는 피의자를 면담하기 전에 피의자에게 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있다는 것을 알려주어야 한다.

② 피의자에게 변호인이 선임되어 있는 때에는 변호인에게 면담의 일시, 장소를 통지하고, 증거인멸 등이 예상되는 경우가 아닌 한 주요 죄명 또는 피의사실의 요지 등도 함께 통지한다.

제5조【변호인의 면담 참여 시 조치】 ① 검사는 피의자 또는 제3조 제2항에 규정된 자나 변호인으로부터 변호인의 면담 참여 요청을 받은 경우 신속하게 변호인이 참여할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 검사는 변호인 참여신청서 또는 참여확인서를 기록에 편철한다.

제6조【변호인의 좌석】 ① 검사는 피의자의 옆에 면담에 참여하는 변호인의 좌석을 마련하여야 한다. 다만, 면담인원, 면담공간, 피면담자의 의사 등으로 인해 부득이한 경우 변호인의 동의를 받아 조언 등 변호인의 조력에 장애가 되지 않는 한도에서 변호인의 좌석을 달리 정할 수 있다.

② 검사는 변호인이 참여하여 피의자를 면담할 경우, 변호인 참여에 적절한 면담실에서 피의자를 면담할 수 있다.

제7조【변호인 면담 참여의 중단】 ① 검사는 변호인의 면담 참여로 인하여 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생하여 면담 방해, 수사기밀 누설 등 수사에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 피의자 면담 중이라도 변호인의 참여를 중단하게 하고 변호인 없이 면담할 수 있다.

1. 검사의 승인 없이 면담에 개입하거나 모욕적인 언동 등을 행하는 경우

2. 피의자를 대신하여 답변하거나, 특정한 답변·진술 번복을 유도 또는 조언의 명목으로 부당하게 면담을 지연시키는 경우

3. 부당한 면담 방법 이외의 사항에 대하여 이의를 제기하는 경우

4. 면담 내용을 촬영·녹음하거나 전자기기를 이용하여 외부로 유출하는 경우

5. 증거의 인멸·은닉·조작, 조작된 증거의 사용, 공범의 도주 원조, 피해자나 당해 사건의 수사·재판에 필요한 사실을 알고 있다고 인정되는 자 또는 그 친족의 생명·신체나 재산에 대한 침해 등의 위험이 구체적으로 드러난 경우

② 제1항의 사유로 변호인의 참여를 중단하게 한 경우 그 구체적 정황을 면담·사실관계 확인 결과보고서에 기재한다.

제8조【변호인의 의견 진술】 면담에 참여한 변호인은 면담 후 의견을 진술할 수 있다. 다만, 면담 중이라도 부당한 면담 방법에 대하여 이의를 제기할 수 있고, 필요한 때에는 검사의 승인을 받아 의견을 진술할 수 있다.

제9조【변호인의 접견교통, 조언 및 기록】 ① 검사는 피의자 면담 중 변호인이 접견을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다.

② 변호인은 피의자의 요청이 있는 때에는 피의자에게 면담과 관련하여 조언할 수 있다. 다만, 조언을 명목으로 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 피의자를 대신하여 답변하거나 특정한 답변 또는 진술 번복을 유도하는 행위

2. 부당하게 면담을 지연시키거나 면담에 개입하는 등 면담을 방해하는 행위

③ 검사는 변호인이 참여하는 피의자 면담을 시작하기 전에 피의자를 상대로 제2항과 같이 면담 중 변호인의 조언을 요청할 수 있음을 고지하여야 한다.

④ 검사는 변호인의 접견으로 인하여 면담을 계속할 수 없는 경우 그 취지를 면담·사실관계 확인 결과보고서에 기재하고 면담을 중지할 수 있다.

⑤ 변호인은 면담 내용을 메모할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 면담 내용을 촬영·녹음하거나 외부에 실시간 전송·공유 또는 제3자와 통신하는 경우

2. 면담 지연, 면담 방해 또는 수사기밀 누설 등 우려가 있는 경우

3. 전자기기 등을 이용하여 면담 내용을 속기 또는 이에 준하는 수

준으로 기록하는 경우

4. 다른 사람의 개인정보 유출 등 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있는 경우

제10조【변호인 면담 참여 등의 기재】 검사는 피의자 면담을 시작할 때부터 종료할 때까지 변호인이 계속 참여한 경우는 물론 면담을 진행하고 있는 중간에 변호인이 참여하는 경우, 면담 중 변호인이 참여를 중단하는 경우에도 면담·사실관계 확인 결과보고서에 그 취지를 기재하여야 한다.

제11조【참고인 등 면담 시 변호인 참여에 대한 준용】 검사가 피해자, 고소인, 고발인, 참고인 등을 면담함에 있어 변호사의 참여에 관하여 제3조, 제5조 내지 제10조의 규정을 준용한다.

제12조【수사기밀 누설 방지】 검사는 변호인의 면담 참여로 인하여 수사기밀이 누설되지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

제13조【준용규정】 본 지침은 공소청 직원이 피의자·피해자·참고인 등 사건관계인을 면담하는 경우에 준용한다.

제14조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2019. 11. 12.>

제1조【시행일자】 이 지침은 2019. 11. 12.부터 시행한다.

제2조【「변호인의 피의자신문 참여 운영지침」 폐지】 이 지침의 시행과 동시에 「변호인의 피의자신문 참여 운영지침(2017. 12. 4. 지침 개정)」을 폐지한다.

제3조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2026. 10. 2.>

제1조【시행일자】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다. 단, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조, 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 지침에 따른다.

〈별지 제1호〉

○ ○ 지 방 공 소 청

수 신 **주임검사**

제 목 **변호인(변호사) 참여신청**

아래 사건에 관하여 (피의자·피해자·참고인) ○○○에 대한 면담 시 변호인 참여를 신청합니다.

피의자	**사건번호 및 죄명**	
	성 명	
피해자 (참고인)	**성 명**	(피해자/참고인 면담 참여 신청 시에만 기재)
변호인 (변호사)	**의뢰인 성명**	피의자/피해자/참고인
	성 명	
	사무실 주소	
	연 락 처	
	변호인선임서	이미 제출( ) 첨 부( )

20 . . .

신청인 : 변호인(변호사 피의자·피해자·참고인) ○ ○ ○ (인)

〈별지 제2호〉

○ ○ 지 방 공 소 청

수 신 **주임검사**

제 목 **변호인(변호사) 참여확인**

아래 사건에 관하여 (피의자·피해자·참고인) ○○○에 대한 면담 시 변호인(변호사) △△△이 면담 참여하였음을 확인합니다.

피의자	**사건번호 및 죄명**	
	성 명	
피해자 (참고인)	**성 명**	(피해자/참고인 면담 참여 시에만 기재)
변호인 (변호사)	**의뢰인 성명**	피의자/피해자/참고인
	성 명	
	사무실 주소	
	연 락 처	
	변호인선임서	이미 제출( ) 첨 부( )

20 . . .

확인자 : 변호인(변호사) ○ ○ ○ (인)